



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIHIN Bin HASAN Alias LEHEN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak selatan RT 003 RW 002 Desa Arosbaya
Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Pengeluaran tahanan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, S.H., dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIHIN bin HASAN alias LEHEN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat pertanggungjawaban secara pidana karena mengalami gangguan kejiwaan berat (psikotik).
3. Agar Terdakwa MUSLIHIN bin HASAN alias LEHEN dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya untuk menjalani perawatan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya Negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles
 - 1 (satu) buah sarung pengaman/selontong senjata tajam jenis calok terbuat dari kulit warna coklat
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk Tripl3 dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong sarung warna biru merk Donggala dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak-kotak warna hitam,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



abu-abu dan oren terdapat bercak darah

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nopol M-6092-HX dengan noka MH1KF7119MK160244

Dikembalikan kepada saksi SOLIHAN.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut berada dalam kondisi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya berkenaan dengan kondisi kejiwaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1798/BkI /11/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUSLIHIN bin HASAN, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat gang rumah yang beralamat di Dusun Lebak Selatan Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.15 WIB Terdakwa duduk-duduk di teras mushola depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian korban BAIHAKI alias NYEMEH datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna putih lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada korban BAIHAKI alias NYEMEH dengan mengatakan “*anoh apah mik kannak? romanah sapah kannak? (ngapain kesini? rumahnya siapa disini?)*” dan dijawab

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban BAIHAKI “arpah? lakar romanah beeng yeh? (kenapa emangnya apakah ini rumahnya kamu?)” lalu Terdakwa kembali mengatakan “lakar tong roma riyah (rumah ini memang punya saya)” dan kembali dijawab oleh korban BAIHAKI alias NYEMEH “ghen bileh riyah rimanah beeng? mon lol andik pesse jhek mok ngamok (sejak kapan rumah ini punya kamu? kalau gak punya uang jangan marah-marah)”, setelah itu korban BAIHAKI alias NYEMEH menghampiri saksi SOFIATUS SOLEHAH dengan tujuan untuk mengasah pisau kepada kakaknya saksi SOFIATUS SOLEHAH lalu saksi SOFIATUS SOLEHAH meminta kepada korban BAIHAKI alias NYEMEH mana pisau yang akan diasah sehingga kemudian korban BAIHAKI alias NYEMEH menuju ke sepeda motornya untuk mengambil pisau daging yang akan diasah ;

- Pada saat korban BAIHAKI alias NYEMEH berjalan menuju ke arah sepeda motornya, Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis calok lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis calok dan langsung berlari menuju ke arah korban BAIHAKI alias NYEMEH yang baru saja mengambil pisau daging miliknya untuk diasah, pada saat korban BAIHAKI alias NYEMEH berada di gang sedang berjalan menuju ke rumah saksi SOFIATUS SOLEHAH bertemu dengan Terdakwa dengan posisi berhadap-hadapan lalu Terdakwa berkata “ayoh ben MEH (ayo kamu MEH)” sambil langsung menyerang korban BAIHAKI alias NYEMEH dengan mengayunkan senjata tajam jenis calok yang dibawanya dengan kedua tangannya ke arah kepala korban BAIHAKI alias NYEMEH tetapi korban BAIHAKI alias NYEMEH berhasil menghindar dan sempat melawan untuk mempertahankan diri dengan menggunakan pisau daging yang dibawanya sehingga mengenai kepala dan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang korban BAIHAKI alias NYEMEH sehingga mengenai lengan kiri dan wajah korban BAIHAKI alias NYEMEH kemudian Terdakwa mendorong korban BAIHAKI alias NYEMEH hingga terjatuh dengan posisi korban BAIHAKI alias NYEMEH dibawah ditindih oleh Terdakwa tetapi senjata tajam jenis calok yang dibawa oleh Terdakwa tertindih tubuh korban BAIHAKI alias NYEMEH lalu Terdakwa berusaha menarik senjata tajam calok miliknya yang tertindih tubuh korban BAIHAKI alias NYEMEH beberapa kali sehingga melukai punggung korban BAIHAKI alias NYEMEH, sampai akhirnya datang saksi ABD. ROHIM dan korban BAIHAKI alias NYEMEH meminta tolong sehingga kemudian dileraikan oleh saksi ABD. ROHIM lalu Terdakwa melarikan diri sedangkan korban BAIHAKI alias NYEMEH dibawa ke Puskesmas ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban BAIHAKI alias NYEMEH meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.: 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban BAIHAKI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat tidak ditemukan, kaku mayat sebagian
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. luka robek pada bibir bawah sisi dalam
 - b. luka lecet pada dahi dan pipi kanan
 - c. luka memar pada bibir atas sisi dalam

Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

- a. luka robek pada dahi, bahu kanan dan kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, sela antara ibu jari dan jari telunjuk, ujung jari manis tangan kiri, ujung jari kelingking tangan kiri, jari tengah dan lutut kiri
 - b. luka gores pada punggung dan lengan kiri atas
 - c. patah tulang jari tengah tangan kiri
3. Korban meninggal akibat pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUSLIHIN bin HASAN, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat gang rumah yang beralamat di Dusun Lebak Selatan Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 19.15 WIB Terdakwa duduk-duduk di teras mushola depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian korban BAIHAKI alias NYEMEH datang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna putih lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada korban BAIHAKI alias NYEMEH dengan mengatakan *"anoh apah mik kannak? romanah sapah kannak? (ngapain kesini? rumahnya siapa disini?)"* dan dijawab oleh korban BAIHAKI *"arpah? lakar romanah beeng yeh? (kenapa emangnya apakah ini rumahnya kamu?)"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"lakar tong roma riyah (rumah ini memang punya saya)"* dan kembali dijawab oleh korban BAIHAKI alias NYEMEH *"ghen bileh riyah rimanah beeng? mon lol andik pesse jhek mok ngamok (sejak kapan rumah ini punya kamu? kalau gak punya uang jangan marah-marah)"*, setelah itu korban BAIHAKI alias NYEMEH menghampiri saksi SOFIATUS SOLEHAH dengan tujuan untuk mengasah pisau kepada kakaknya saksi SOFIATUS SOLEHAH lalu saksi SOFIATUS SOLEHAH meminta kepada korban BAIHAKI alias NYEMEH mana pisau yang akan diasah sehingga kemudian korban BAIHAKI alias NYEMEH menuju ke sepeda motornya untuk mengambil pisau daging yang akan diasah ;
- Pada saat korban BAIHAKI alias NYEMEH berjalan menuju ke arah sepeda motornya, Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis calok lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis calok dan langsung berlari menuju ke arah korban BAIHAKI alias NYEMEH yang baru saja mengambil pisau daging miliknya untuk diasah, pada saat korban BAIHAKI alias NYEMEH berada di gang sedang berjalan menuju ke rumah saksi SOFIATUS SOLEHAH bertemu dengan Terdakwa dengan posisi berhadapan-hadapan lalu Terdakwa berkata *"ayoh ben MEH (ayo kamu MEH)"* sambil langsung menyerang korban BAIHAKI alias NYEMEH dengan mengayunkan senjata tajam jenis calok yang dibawanya dengan kedua tangannya ke arah kepala korban BAIHAKI alias NYEMEH tetapi korban BAIHAKI alias NYEMEH berhasil menghindari dan sempat melawan untuk mempertahankan diri dengan menggunakan pisau daging yang dibawanya sehingga mengenai kepala dan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang korban BAIHAKI alias NYEMEH sehingga mengenai lengan kiri dan wajah korban BAIHAKI alias NYEMEH kemudian Terdakwa mendorong korban BAIHAKI alias NYEMEH hingga terjatuh dengan posisi korban BAIHAKI alias NYEMEH dibawah ditindih oleh Terdakwa tetapi senjata tajam jenis calok

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



yang dibawa oleh Terdakwa tertindih tubuh korban BAIHAKI alias NYEMEH lalu Terdakwa berusaha menarik senjata tajam calok miliknya yang tertindih tubuh korban BAIHAKI alias NYEMEH beberapa kali sehingga melukai punggung korban BAIHAKI alias NYEMEH, sampai akhirnya datang saksi ABD. ROHIM dan korban BAIHAKI alias NYEMEH meminta tolong sehingga kemudian dileraikan oleh saksi ABD. ROHIM lalu Terdakwa melarikan diri sedangkan korban BAIHAKI alias NYEMEH dibawa ke Puskesmas ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban BAIHAKI alias NYEMEH meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.: 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban BAIHAKI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat tidak ditemukan, kaku mayat sebagian

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- d. luka robek pada bibir bawah sisi dalam
- e. luka lecet pada dahi dan pipi kanan
- f. luka memar pada bibir atas sisi dalam

Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

- d. luka robek pada dahi, bahu kanan dan kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, sela antara ibu jari dan jari telunjuk, ujung jari manis tangan kiri, ujung jari kelingking tangan kiri, jari tengah dan lutut kiri
- e. luka gores pada punggung dan lengan kiri atas
- f. patah tulang jari tengah tangan kiri

3. Korban meninggal akibat pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sulaimah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Baihaki alias Nyemeh yang terjadi di depan rumah Saksi hingga dengan saling berkelahian dan pembacokan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB di depan Mushalla yang berada di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut ketika mereka sudah dilerai oleh warga;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, Baihaki alias Nyemeh sempat dilarikan ke Puskesmas Arosbaya karena pada saat di lokasi kejadian Baihaki alias Nyemeh masih dalam keadaan hidup, namun kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Arosbaya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh karena Terdakwa merupakan anak angkat Saksi sekaligus keponakan Saksi, sedangkan Baihaki alias Nyemeh adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan keponakan Baihaki alias Nyemeh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh sehingga peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar adu mulut antara Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh, namun tidak terdengar begitu jelas karena Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan jarak antara Saksi dengan mereka adalah sekitar 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah karena Terdakwa memang tidak memiliki gangguan jiwa dan dulu pernah disekap di dalam kamar karena sering ngamuk;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersikap tenang dan tidak marah-marah;
 - Bahwa dahulu Terdakwa pernah diobati ke dokter;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sofiatius Solehah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Baihaki alias Nyemeh di mana Terdakwa memegang senjata tajam mengejar Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gang depan rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Saksi ada adik sepupu Saksi yang bernama Miftahul juga mengetahui kejadian itu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi melihat Terdakwa membawa celurit dan mengejar Baihaki alias Nyemeh dari jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut memang telah terjadi adu mulut, di mana Terdakwa berkata "ada apa datang kesini?", kemudian dijawab oleh Baihaki alias Nyemeh "ini rumah saya";
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Baihaki alias Nyemeh mengalami luka di lengan sebelah kiri lalu meninggal karena kehabisan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh sehingga peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah sengketa rumah dan tanah dirumah tersebut dalam keluarga Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh masih memiliki hubungan keluarga karena Ibu Terdakwa masih merupakan saudara kandung Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah calok milik Terdakwa yang digunakan ketika mengajar Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Baihaki alias Nyemeh karena Saudara Baihaki alias Nyemeh merupakan saudara kandung Saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung. Tetapi Terdakwa tidak pernah memukul orang lain; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Miftahul Camel, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Baihaki alias Nyemeh;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gang depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Baihaki alias Nyemeh datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih sapi;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut memang telah terjadi adu mulut, di mana Terdakwa berkata 'ada apa datang kesini?', kemudian dijawab oleh Baihaki alias Nyemeh 'ini rumah saya';
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi hanya melihat Terdakwa berlari dengan memegang calok keluar dari dalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut sudah banyak warga yang datang dan membantu, dan Saksi melihat Terdakwa duduk di atas Baihaki alias Nyemeh yang sudah terlentang dan Terdakwa menekan tangan kiri Baihaki alias Nyemeh dimana calok Terdakwa berada di bawah lengan kiri korban sebelah atas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh sehingga peristiwa tersebut terjadi, namun sebelumnya memang Terdakwa sering marah jika Baihaki alias Nyemeh datang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah sengketa rumah dan tanah dirumah tersebut dalam keluarga Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh;
 - Bahwa Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh masih memiliki hubungan keluarga karena Ibu Terdakwa masih merupakan saudara kandung Baihaki alias Nyemeh;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung. Tetapi Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah calok milik Terdakwa yang digunakan ketika mengajar Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung. Tetapi Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Solihah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Baihaki alias Nyemeh yang merupakan suami Saksi telah meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Baihaki alias Nyemeh datang seorang diri ke tempat peristiwa tersebut dengan tujuan mengantar pisau pemotong daging untuk diasah oleh Zainal Abidin yang merupakan keponakan Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut karena diberi tahu oleh Saudara Sofi bahwa Baihaki alias Nyemeh sudah berada di Puskesmas Arosbaya, lalu Saksi pergi ke sana dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Baihaki alias Nyemeh meninggal;
- Bahwa Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan keponakan Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh sehingga peristiwa tersebut terjadi, namun sebelumnya memang Terdakwa tidak suka jika melihat Baihaki alias Nyemeh dan jika bertemu mereka di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berteriak menyuruhnya pulang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Baihaki alias Nyemeh mengalami luka di lengan kiri bagian dalam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah sengketa rumah dan tanah di rumah tersebut dalam keluarga Terdakwa dan Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa keluarga dari Baihaki alias Nyemeh sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih nopol M-6092-HX Noka MH1KF7119MK160244 adalah sepeda motor yang digunakan Baihaki alias Nyemeh, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau pemotong daging terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah pisau milik Baihaki alias Nyemeh;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung. Tetapi Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan ibu angkatanya yaitu Saksi Hj. Sulaimah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H. Eddy Suharto, SpF.M., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Dokter di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu, Kab. Bangkalan sebagai dokter Forensik, dengan tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Baihaki alias Nyemeh pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa ketika jenazah tersebut datang ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa setelah jenazah tersebut tiba di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, Ahli melakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan:
 - o Luka robek pada bibir bawah sisi dalam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Luka lecet pada dahi dan pipi kanan;
- o Luka memar pada bibir bawah sisi dalam;

Luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benad tumpul;

- o Luka robek pada dahi, bahu kanan dan kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, punggung tanagn kiri sela antara ibu jari dan telunjuk, ujung jari manis tangan kiri, ujung jari kelingking tangan kiri, jari jari tengah dan lutut kiri;
- o Luka gores pada punggung dan lengan kiri atas;
- o Patah tulang jari tangan tangan kiri;

Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat peersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Baihaki alias Nyemeh meninggal dunia karena pendarahan pada pembuluh darah (ateri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam jadi pembuluh nadi keluar habis karena ateri terbuka lebar;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, Baihaki alias Nyemeh sudah meninggal dunia kurang lebih empat sampai lima jam ketika tiba di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Bangkalan, Baihaki alias Nyemeh sebelumnya dilarikan ke Puskesmas Arosbaya Bangkalan dan pada korban terdapat tiga jahitan pada luka korban artinya ada upaya menghentikan aliran darah tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini Baihaki alias Nyemeh mengalami luka pada ateri terpotong sepanjang 10 (sepuluh) cm;
- Bahwa tidak ada penyebab lain Baihaki alias Nyemeh meninggal dunia selain akibat kekurangan darah disebabkan ateri terbuka lebar akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa jika luka ateri ditangani dengan benar oleh Ahli masih ada kemungkinan korban bisa hidup;
- Bahwa jika pasien mengalami ateri terpotong dan pendarahan tidak berhenti maka bisa bertahan 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dan bisa berakibat meninggal dunia;

2. dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ahli Muda di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya sebagai dokter Spesialis Psikiatri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama Muslihin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di ruangan Poli Jiwa RS Bhayangkara Surabaya atas permintaan dari Penyidik;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode observasi, wawancara, dan tes MINI ICD-10 yang meliputi autoanamnesa (wawancara pada terperiksa) dan heteroanamnesa (wawancara pada keluarga terperiksa) guna menentukan adanya Psikopatologi gangguan jiwa, dengan kesimpulan:
 - o Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan Mengakibatkan Mati, kepada terperiksa yang bernama Muslihin Bin Hasan dan didapatkan hasil yang tidak konsisten dengan pemeriksaan Psikiatri.
 - o IQ tidak terdetek karena keterbatasan pemahaman. Kepribadian ada indikasi gangguan klinis, fungsi kognitif tidak maksimal, tidak matang secara emosi, kontak realita kurang baik.
 - o Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Muslihin Bin Hasan, 43 tahun, didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat (Psikotik). menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) gangguan jiwa berat (Psikotik) adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh gangguan proses berfikir, hendaya dalam menilai kenyataan (mengikuti suara halusinasi) disertai relasi dan limitasi;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa berawal sekitar tahun 2000 ketika Terdakwa sudah tidak lagi berlayar dan juga adanya riwayat jatuh trauma di kepala yang kemudian menambah stres pada diri Terdakwa;
 - Bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa tidak dapat membedakan norma, karena orang dengan Psikotik tidak dapat menilai sesuatu itu nyata atau khayalan dan ada keyakinan yang salah tetapi sangat diyakininya, antara lain untuk kasus ini Terdakwa meyakini jika korban akan merebut rumahnya dan membunuhnya (hal seperti itu merupakan waham paranoid);
 - Bahwa saran dari Ahli adalah supaya terhadap Terdakwa dilakukan pengobatan ke dokter spesialis kedokteran jiwa secara rutin dan teratur agar gejala psikotik membaik dan perilaku kekerasan tidak terjadi lagi;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Visum et Repertum Nomor 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban Baihaki, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh enam sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam beruban panjang tiga sentimeter, lebam mayat tidak ditemukan, kaku mayat sebagian;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. luka robek pada bibir bawah sisi dalam;
 - b. luka lecet pada dahi dan pipi kanan;
 - c. luka memar pada bibir atas sisi dalam;

Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul:

- a. luka robek pada dahi, bahu kanan dan kiri, lengan kanan bawah, lengan kiri atas, punggung tangan kiri, sela antara ibu jari dan jari telunjuk, ujung jari manis tangan kiri, ujung jari kelingking tangan kiri, jari tengah dan lutut kiri;
 - b. luka gores pada punggung dan lengan kiri atas;
 - c. patah tulang jari tengah tangan kiri;
3. Korban meninggal akibat pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3667/KBF/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Lia Novi Ermawati, S.Si., Dewi Agustina SARI, S.E. tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Barang bukti nomor 223/2024/BKF berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok panjang $\pm$ 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali hitam milik Tersangka Muslihin, 224/2024/KBF berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk Tripl3 dalam keadaan sobek milik korban BAIHAKI, dan 225/2024/KBF berupa 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak-kotak milik Tersangka Muslihin seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dengan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O";

- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor SK/423/KES.3/VII/2024/Rumkit atas nama Muslihin Bin Hasan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikiater dr. Lucia Dwi Puspita, Sp.KJ., Psikolog Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi, dan Perawat Imroatus Solichah, Amd.Kep., Perawat selaku Tim Pemeriksa dari Divisi



Psikiatri Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan Mengakibatkan Mati, kepada terdakwa yang bernama Muslihin Bin Hasan dan didapatkan hasil yang tidak konsisten dengan pemeriksaan Psikiatri;
2. IQ tidak terdetek karena keterbatasan pemahaman. Kepribadian ada indikasi gangguan klinis, fungsi kognitif tidak maksimal, tidak matang secara emosi, kontak realita kurang baik;
3. Pada pemeriksaan terhadap terdakwa atas nama Muslihin Bin Hasan, 43 tahun, didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat (Psikotik). menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) gangguan jiwa berat (Psikotik) adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh gangguan proses berfikir, hendaya dalam menilai kenyataan (mengikuti suara halusinasi) disertai relasi dan limitasi;

Saran :

Diperlukan pengobatan ke dokter spesialis kedokteran jiwa secara rutin dan teratur agar gejala psikotik membaik dan perilaku kekerasan tidak terjadi lagi.

- Surat Nomor 400.7.6/7354/102.8/2024 dari Rumah Sakit Jiwa Menur, perihal Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lila Nurmayanti, Sp.KJ., dengan hasil:

1. Observasi dan pemeriksaan MUSLIHIN bin HASAN meliputi:
 - a. Observasi terhadap dan wawancara terdakwa;
 - b. Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik;
 - c. Pemeriksaan Psikiatri;
 - d. Pemeriksaan Laboratorium;
 - e. Psikotes;
 - f. Diskusi bersama Tim Pemeriksa yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Menur;
2. Bahwa selama diobservasi dan pemeriksaan RSJ Menur pada MUSLIHIN bin HASAN, kami temukan tanda dan gejala yang menunjukkan menderita gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membacok Baihaki alias Nyemeh yang merupakan paman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa dulu dianiaya oleh Baihaki alias Nyemeh sejak 5 (lima) tahun lalu dengan cara diracun sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Baihaki alias Nyemeh telah meracun Terdakwa karena terbayang orangnya;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa berada di Mushalla di dekat rumah Terdakwa sedang Takbiran karena suasana Lebaran, lalu Baihaki alias Nyemeh datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, meskipun sudah Terdakwa usir. Kemudian Terdakwa mengusir dengan berkata 'mau apa datang kesini' lalu Baihaki alias Nyemeh mengatakan 'ini rumah saya' dan waktu itu ada sepupu Terdakwa yang menyaksikan;
- Bahwa kemudian ketika Baihaki alias Nyemeh tidak mau pergi maka Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah untuk mengambil calok milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok Baihaki alias Nyemeh di gang depan rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Baihaki alias Nyemeh mengalami luka di pinggang karena terjatuh mengenai calok dan Terdakwa menarik calok tersebut, namun karena tidak bisa maka Terdakwa melepas calok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Baihaki alias Nyemeh sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengambil calok tersebut bukan untuk membacok korban, tetapi karena Terdakwa melihat Baihaki alias Nyemeh membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa berselisih dengan Baihaki alias Nyemeh karena korban mau mengambil hak Terdakwa dengan cara meracun Terdakwa. Dahulu Terdakwa sempat melawan ketika akan diracun, namun Terdakwa dibawa ke Polres, dan sekarang ini sudah keempat kali Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tinggal di rumah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja berlayar pada tahun 1990 ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk ardiles;
- 1 (satu) buah sarung pengaman/selontong senjata tajam jenis calok terbuat dari kulit warna coklat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau pemotong daging terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih nopol M-6092-HX Noka MH1KF7119MK160244;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk tripl3 dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong sarung warna biru merk donggala dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak kotak warna hitam, abu-abu, dan oren terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker terdapat bercak darah;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membacok Baihaki alias Nyemeh menggunakan sebilah calok pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB di depan Mushalla yang beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Korban datang seorang diri menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Miftahul Camel yang juga beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dengan tujuan mengantar pisau pemotong daging untuk diasah oleh Zainal Abidin yang merupakan keponakan Korban. Pada saat itu, Terdakwa yang sedang berada di Mushalla di dekat rumah Terdakwa mengusir Korban dengan menanyakan apa maksud kedatangannya, lalu Korban mengatakan bahwa memang ini rumahnya;
- Bahwa kemudian ketika Korban tidak mau pergi maka Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah untuk mengambil calok milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, mendatangi Korban yang baru saja

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mengambil pisau daging miliknya untuk diasah, lalu mengayunkan calok tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban ketika sedang di gang depan rumah Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri Korban hingga terjatuh dengan posisi calok tersebut tertindih oleh tubuh Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menarik calok tersebut, namun karena tidak bisa maka Terdakwa melepas calok tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan keponakan Korban, di mana Ibu Terdakwa adalah saudara kandung Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka di lengan sebelah kiri dan sempat dilarikan ke Puskesmas Arosbaya karena dalam keadaan masih hidup, namun kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Arosbaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah calok milik Terdakwa yang digunakan ketika mengajar Korban;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung. Tetapi Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI



1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barangsiapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya adalah Terdakwa **Muslih Bin Hasan Alias Lehen** yang telah sesuai dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dipertimbangkan bersamaan dengan uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja tidak dijelaskan secara spesifik pada KUHP, namun telah diuraikan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHP sebagai berikut: “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada *barangsiapa* melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”, maka dari itu unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*), yang berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu,



tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum Pidana juga dikenal jenis-jenis kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan dimana akibat yang timbul adalah secara (sesuai) dengan yang dikehendaki dan dimengerti oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai keharusan/kepastian yaitu apabila perbuatan dilakukan yang dilandasi dengan kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu si pembuat melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang, sehingga tidaklah mudah untuk menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang. Oleh karena itulah Majelis Hakim akan menyimpulkan sikap batin tersebut dari keadaan lahir yang terwujud pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan suatu kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, sedangkan W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan kata membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur 'pembunuhan' menurut R. Soesilo merupakan perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas 'nyawa', atau 'jiwa' atau 'hidup' orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.20 WIB di depan Mushalla yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Lebak Selatan RT 003 RW 002, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Korban datang seorang diri menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Miftahul Camel dengan tujuan mengantarkan pisau pemotong daging untuk diasah oleh Zainal Abidin yang merupakan keponakan Korban. Pada saat itu, Terdakwa yang sedang berada di Mushalla rumah Terdakwa mengusir Korban dengan menanyakan apa maksud kedatangannya, lalu Korban mengatakan bahwa memang ini rumahnya. Kemudian ketika Korban tidak mau pergi maka Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah untuk mengambil calok milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, mendatangi Korban yang baru saja mengambil pisau daging miliknya untuk diasah, lalu mengayunkan calok tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban ketika sedang di gang depan rumah Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri Korban hingga terjatuh dengan posisi calok tersebut tertindih oleh tubuh Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menarik calok tersebut, namun karena tidak bisa maka Terdakwa melepas calok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban Baihaki, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M. dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 yang kemudian dijelaskan oleh Ahli dr. H. Eddy Suharto, SpF.M. sebagaimana disampaikan di persidangan, telah didapat hasil pemeriksaan bahwa Korban datang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada ateri terpotong sepanjang 10 (sepuluh) cm, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut disimpulkan bahwa Korban meninggal dunia karena pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam jadi pembuluh nadi keluar habis karena ateri terbuka lebar akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3667/KBF/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT, Lia Novi Ermawati, S.Si., Dewi Agustina SARI, S.E. tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok panjang + 70 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali hitam milik Tersangka Muslihin, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk Tripl3 dalam keadaan sobek milik korban BAIHAKI, dan 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak-kotak milik Tersangka Muslihin terdapat darah manusia dengan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O";

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3667/KBF/2024, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban sehingga mengenai lengan kiri Korban hingga terjatuh telah menyebabkan kematian Korban. Namun demikian dengan memperhatikan arah ayunan calok yang dilakukan Terdakwa di mana calok tersebut diayunkan ke arah lengan Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan ditujukan pada organ vital pada tubuh Korban yang diketahui dapat menyebabkan kematian Korban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berupaya untuk mengusir Korban, dan memang Terdakwa sering marah jika Korban datang ke dekat rumahnya, maka dari itu jika dikaitkan dengan pengertian kesengajaan sebagaimana dalam uraian unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perbuatannya, namun tidak menghendaki akibat matinya Korban, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan suatu kesengajaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 908 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2026 atau Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 yang memuat kaidah hukum bahwa *"unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'barangsiapa' telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dalam dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam pemahaman ilmu hukum pidana telah dipahami bahwa yang dimaksud dengan 'penganiayaan' adalah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun menurut R. Soesilo, terhadap perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya pada penguraian unsur dalam dakwaan primair, diketahui bahwa Terdakwa telah mengayunkan calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban sehingga mengenai lengan kiri Korban hingga terjatuh dengan posisi calok tersebut tertindih oleh tubuh Korban. Kemudian Terdakwa berusaha menarik calok tersebut, namun karena tidak bisa maka Terdakwa melepas calok tersebut. Adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka di lengan sebelah kiri lalu dilarikan ke Puskesmas Arosbaya karena pada saat di lokasi kejadian Baihaki alias Nyemeh masih dalam keadaan hidup, namun kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Arosbaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban Baihaki, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M. dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 yang kemudian dijelaskan oleh Ahli dr. H. Eddy Suharto, SpF.M. sebagaimana disampaikan di persidangan, telah didapat hasil pemeriksaan bahwa Korban datang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada ateri terpotong sepanjang 10 (sepuluh) cm, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut disimpulkan bahwa Korban meninggal dunia karena pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam jadi pembuluh



nadi keluar habis karena arteri terbuka lebar akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengayunkan calok sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban sehingga mengenai lengan kiri Korban telah nyata mengakibatkan luka pada diri Korban;

Menimbang, bahwa unsur 'mengakibatkan mati' berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini ilmu hukum pidana mengenal pengujian *causa proxima* dalam teori individualisasi untuk menilai kausalitas, yaitu bahwa sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Maka dari itu dalam penguraian unsur ini Majelis Hakim harus menilai telah terjadi kematian dan apakah kematian tersebut merupakan akibat langsung dan tidak terpisahkan dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor 400.7.2/653/433.102.1/IV/2024 atas nama korban Baihaki, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M. dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 15 April 2024 yang kemudian dijelaskan oleh Ahli dr. H. Eddy Suharto, SpF.M. sebagaimana disampaikan di persidangan, telah didapat hasil pemeriksaan bahwa Korban datang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada arteri terpotong sepanjang 10 (sepuluh) cm, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut disimpulkan bahwa Korban meninggal dunia karena pendarahan pada pembuluh darah (arteri) pada lengan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam jadi pembuluh nadi keluar habis karena arteri terbuka lebar akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Ahli dr. H. Eddy Suharto, SpF.M. yang memeriksa terhadap jenazah Korban, bahwa tidak ada penyebab lain Baihaki alias Nyemeh meninggal dunia selain akibat kekurangan darah disebabkan arteri terbuka lebar akibat bersentuhan dengan benda tajam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan penyebab langsung dari matinya Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** telah terpenuhi;



Menimbang bahwa meskipun seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan kondisi Terdakwa yang dinyatakan oleh saksi-saksi dan bukti surat adalah orang mengalami gangguan jiwa, maka sebelum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan corak kesengajaan dalam perkara *a quo* menjadi unsur dalam tindak pidana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur delik (*bestandeel delichten*) sebagaimana dapat dibaca dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya dasar-dasar yang dapat menghapus pidana, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Alasan Pembena (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, dan Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menghilangkan kesalahan pelaku atas perbuatannya dan menghilangkan sifat ketercelaan dari perbuatan seseorang meskipun perbuatan tersebut memang melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa "*barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*". Menurut Moeljatno, penerapan ketentuan ini harus memperhatikan 2 (dua) syarat yaitu:

- Syarat psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus;
- Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) KUHP merujuk pada gangguan jiwa dengan ciri psikosis (gangguan jiwa berat), karena orang dengan gangguan jiwa psikosis dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab sebab bercampurnya halusinasi dan kenyataan dalam persepsi penderitanya dan tindak pidana yang dilakukan disebabkan dirinya tengah dikuasai oleh penyakit jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor SK/423/KES.3/VII/2024/Rumkit atas nama Muslihin Bin Hasan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikiater dr. Lucia Dwi Puspita, Sp.KJ., Psikolog Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi, dan Perawat Imroatus Solichah, Amd.Kep., Perawat selaku Tim Pemeriksa dari Divisi Psikiatri Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, yang juga dikaitkan dengan Surat Nomor 400.7.6/7354/102.8/2024 dari Rumah Sakit Jiwa Menur, perihal Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lila Nurmayanti, Sp.KJ., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa berat (psikotik), selain itu terdapat ada indikasi gangguan klinis pada kepribadian, fungsi kognitif tidak maksimal, tidak matang secara emosi, dan kontak realita yang kurang baik;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap derajat dari gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa harus dilakukan berdasarkan kesimpulan pemeriksaan dari seorang ahli kejiwaan. Namun demikian, dalam perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya tidak dipidana karena gangguan kejiwaan tersebut merupakan penilaian dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan serta dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa ketika dilakukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadapnya, diketahui bahwa dalam kesehariannya Terdakwa memang sering marah-marah terlebih ketika Terdakwa sedang tidak memiliki uang, bahkan Terdakwa pernah dipasung oleh warga. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan Ahli dr. Lucia Dwi Puspita, Sp.KJ. yang dibacakan di persidangan, bahwa gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa berawal sekitar tahun 2000 ketika Terdakwa sudah tidak lagi berlayar dan juga adanya riwayat jatuh trauma di kepala yang kemudian menambah stres pada diri Terdakwa sehingga gangguan jiwa berat (psikotik) yang dialami Terdakwa sudah dialaminya sejak sebelum terjadinya peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat keyakinan pada Majelis Hakim bahwa dalam peristiwa pidana tersebut Terdakwa memiliki alasan pemaaf karena berada dalam kondisi yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan gangguan jiwa berat (psikotik) yang dialaminya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa tidak dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan gangguan jiwa berat (psikotik) yang dialaminya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair akan tetapi bukan merupakan tindak pidana karena adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (2) KUHP juga telah mengatur bahwa "*jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab gangguan jiwa berat (psikotik) yang dialaminya, serta memperhatikan rekomendasi atau saran dari Ahli dr. Lucia Dwi Puspita, Sp.KJ. sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Psychiatricum Nomor SK/423/KES.3/VII/2024/Rumkit atas nama Muslih Bin Hasan bahwa terhadap Terdakwa diperlukan pengobatan ke dokter spesialis kedokteran jiwa secara rutin dan teratur agar gejala psikotik membaik dan perilaku kekerasan tidak terjadi lagi, maka untuk mencegah terjadinya hal serupa yang dapat membahayakan baik keselamatan orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat/gila tersebut dan masyarakat, maka patut bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Penuntut Umum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya untuk menjalani pengobatan dan perawatan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles;
 - 1 (satu) buah sarung pengaman/selontong senjata tajam jenis calok terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk Tripl3 dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru merk Donggala dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak-kotak warna hitam, abu-abu dan oren terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker terdapat bercak darah;
- yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya atau barang dikenakan Terdakwa dan Korban saat peristiwa tersebut terjadi serta sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nopol M-6092-HX dengan noka MH1KF7119MK160244, merupakan motor yang digunakan Korban ketika peristiwa tersebut terjadi dan telah disita dari padanya, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang tersebut dikembalikan kepada ahli waris Korban melalui Saksi Solihah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslihin Bin Hasan Alias Lehen** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muslihin Bin Hasan Alias Lehen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Penuntut Umum menepatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya untuk menjalani pengobatan dan perawatan selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Ardiles;
 - 1 (satu) buah sarung pengaman/selontong senjata tajam jenis calok terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis calok terbuat dari logam besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna krem merk Tripl3 dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru merk Donggala dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif liris kotak-kotak warna hitam, abu-abu dan oren terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nopol M-6092-HX dengan noka MH1KF7119MK160244;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi Solihah;

9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)